



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0024975/2015 (Conc. 1210) MAF-IV

DICTAMEN N° 99

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0024975/2015 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "NAVENT GROUP LTD, HISPANO AMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V., IRETON S.A., EDUARDO GUIDO GRINBAUM, CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES S.A. Y MATILDE NOBLE MITRE DE SAGUIER S/ NOTIFICACIONES ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC.1210)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración que se notifica consiste la adquisición por parte de NAVENT GROUP LTD. (en adelante denominada "NAVENT") a HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V. (en adelante denominada "HISPANOAMERICAN"), IRETON S.A. (en adelante denominada "IRETON"), CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES S.A. (en adelante denominada "CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES"), el Sr. EDUARDO GUIDO GRINBAUM (en adelante denominado "EDUARDO GRINBAUM") y la Sra. MATILDE NOBLE MITRE DE SAGUIER (en adelante denominada "MATILDE NOBLE"), del 100% de las acciones de DRIDCO LUXEMBOURG S.A. (en adelante denominada "DRIDCO").
2. La operación notificada fue instrumentada mediante una Carta Oferta de fecha 23 de diciembre de 2014. Ante la aceptación de la oferta, el comprador ha celebrado un Contrato de Suscripción y Compra de Acciones.
3. El cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 27 de enero de 2015, ante el cumplimiento de las condiciones previstas en la cláusula 2.5 (b) (i) del Contrato de Suscripción y Compra de Acciones, obrante a fs. 334vuelta/335, y según consta en los documentos acompañados por las partes, obrante a fs. 1074/1090. La operación se notificó el sexto día hábil posterior al indicado dentro de las dos primeras horas.

IF-2017-07570929-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ YRMA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

4. NAVENT es una compañía holding constituida conforme las leyes de las Islas Caimán. Las actividades principales del grupo son, la administración integral de determinados sitios web por medio de los cuales ofrece al público general los siguientes servicios: (i) comercialización y hosting de avisos clasificados de ofertas de empleos y de ofertas de operaciones inmobiliarias tales como compra-venta, locación, inversión, etc. (ii) desarrollo y venta de software y herramientas tecnológicas de administración de oportunidades de negocios vinculadas con la gestión de recursos humanos o la gestión de ofertas inmobiliarias, servicios de búsqueda en base de datos; (iii) confección de sitios web y micrositos para terceros (especialmente empresas que ofrecen empleos o que desean desarrollar micro sitios para postulantes a integrar sus equipos de trabajo) de forma más marginal y únicamente a través de su subsidiaria BUMERAN.COM ARGENTINA S.A. (en adelante "BUMERAN"), en Argentina.

5. En otras palabras, NAVENT posee dos unidades de negocio: la administración de sitios web de (i) clasificados de empleos, resultando un punto de encuentro para quienes buscan empleo y las empresas, consultoras y particulares que requieren empleados y; (ii) clasificados inmobiliarios, a través de la gestión de páginas web donde se anuncian oportunidades inmobiliarias tales como alquiler, venta o inversiones, destinado al público en general. Sus principales accionistas son:

Tabla 1. Accionistas mayores al 5% de NAVENT

Tiger Global Private Investment Partners IV, L.P.	58,635838 %
Riverwood Capital Partners LP	15,443649 %
Riverwood Capital Partner (Parallel – A) LP	5,324441 %
Riverwood Capital Partner (Parallel – B) LP	6,234437 %

Fuente: Las Partes

6. NAVENT se encuentra desarrollando su actividad a lo largo de Latinoamérica en distintos países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.

7. Sin perjuicio de lo mencionado en el acápite precedente, en Argentina, NAVENT desarrolla las actividades descriptas en el párrafo anterior para el sector de empleo a través de las siguientes subsidiarias: (i) BUMERAN, (ii) UNIVERSOBIT S.A., (iii) H.R. DYNAMO S.R.L. y (iv) H
P



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL*

[Signature]
Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ YEMA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

GRUPO NAVENT S.R.L.

8. BUMERAN es una compañía constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la administración y gestión del sitio web <http://www.bumeran.com.ar/>, portal de empleo y red social generalista, que ofrece un servicio de publicación de avisos clasificados de empleo y de selección y reclutamiento de candidatos. Además, ofrece en dicho sitio web soluciones tecnológicas de gestión de recursos humanos. De forma muy marginal, BUMERAN también desarrolla una actividad de confección de micrositos a terceros.
9. UNIVERSOBIT S.A. es una compañía constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la administración y gestión del sitio web <http://www.universobit.com.ar/>, portal de empleo especializado en el sector de la tecnología de información, que ofrece un servicio de publicación de avisos clasificados de empleo y de selección y reclutamiento de candidatos. Además, ofrece en dicho sitio web soluciones tecnológicas de gestión de recursos humanos para la industria de tecnología. H.R.
10. DYNAMIC S.R.L. es una compañía constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la administración y a la gestión del sitio web <http://www.universobit.com.ar/>, portal de empleo enfocado en perfiles profesionales y ejecutivos, que ofrece un servicio de publicación de avisos clasificados de empleo y de selección y reclutamiento de candidatos.
11. GRUPO NAVENT S.R.L. concentra las funciones corporativas, de staff y de soporte técnico del Grupo NAVENT en Argentina.

I.2.2. Las Partes Vendedoras

12. HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V. Es una compañía internacional de inversión, constituida conforme las leyes de los Países Bajos.
13. IRETON S.A. Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay. Su actividad principal es invertir en start-ups en el sector de tecnología.
14. CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES S.A. es una compañía holding con inversiones en empresas de radiodifusión (televisión y radio), distribución de periódicos, venta de vehículos y administración de inversiones familiares, en todos los casos en la República de Brasil.

[Signature]
IF-2017-07570925-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

15. Sr. EDUARDO GUIDO GRINBAUM ingeniero industrial, desarrolla negocios dentro de compañías.
16. Sra. MATILDE NOBLE MITRE DE SAGUIER empresaria, desarrolla su actividad en empresas de medios y agropecuarias.

I.2.3. Objeto de la Operación

17. DRIDCO LUXEMBOURG S.A. opera sitios de empleos y propiedades en varios países, entre ellos Brasil, México, Colombia y Argentina, y en el pasado tuvo operaciones en Chile, Venezuela y España.
18. DRIDCO HOLDING LLC.: Es una compañía holding. Esta firma es controlada con una participación del 100% por DRIDCO LUXEMBOURG S.A.
19. DRIDCO S.A. en Argentina desarrolla y administra las siguientes plataformas transaccionales en Internet: ZONAJOB, es un portal de empleo diseñado con el objetivo de permitir a empresas y organizaciones cubrir sus necesidades de reclutamiento, y posibilitar a los individuos la obtención de trabajo; y ZONAPROP.COM, es un sitio en el que inmobiliarias y anunciantes particulares pueden publicar su oferta y los interesados pueden encontrar la propiedad que están buscando de una forma fácil y rápida. El sitio incluye fotos, planos y videos de inmuebles permitiendo la búsqueda geográfica de inmuebles mediante mapas por zonas determinadas. Además, DRIDCO desarrolla la actividad publicitaria de los sitios antes mencionados. Esta firma es controlada con una participación del 97,6% por DRIDCO HOLDING LLC.
20. CLASIFICADOS DE INMUEBLES S.A. es una sociedad anónima propietaria del sitio www.elinmobiliario.com, en el que inmobiliarias y anunciantes particulares pueden publicar su oferta de bienes raíces y los interesados pueden encontrar propiedades inmobiliarias disponibles en distintas modalidades contractuales, compra-venta, alquiler, leasing, entre otros. El sitio incluye fotos, planos y videos de inmuebles permitiendo la búsqueda geográfica de los mismos mediante mapas por zonas determinadas. Esta firma se encuentra controlada con una participación del 53% por DRIDCO HOLDING LLC y una participación del 47% por DRIDCO S.A.¹

¹ De conformidad con el análisis efectuado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el Expediente N° S01:0269116/2015 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
SERVICIOS DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

21. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
22. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.
23. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

24. Con fecha 4 de febrero de 2015, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156 (en adelante indistintamente “Ley N° 25.156 o LDC”).
25. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una vez analizada la información suministrada, la CNDC entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 8 de junio de 2015 consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones y haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la LDC comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior al 3 de junio de 2015 y que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado el plazo quedaría suspendido. Dicha providencia fue notificada con fecha 8 de junio de 2015.
26. Con fecha 4 de abril de 2017 las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV. 1. Naturaleza de la operación

27. La presente operación consiste en la adquisición por parte de NAVENT del 100% de las acciones de la empresa DRIDCO, que poseen las firmas HISPANOAMERICAN, IRETON, CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES y los señores, EDUARDO GUIDO GRINBAUM y MATILDE NOBLE MITRE DE SAGUIER.

28. Como consecuencia de la misma NAVENT adquiere el control de DRIDCO titular de los sitios web ZONAJOB y ZONAPROP, administradoras de sitios web para la búsqueda de empleos y de oportunidades inmobiliarias.

29. NAVENT GROUP LTD. Es una empresa holding que opera en el mundo a través de dos unidades de negocios: la administración de sitios web referidos esencialmente a la búsqueda de empleos, y sitios web especializados en la búsqueda de ofertas y oportunidades de negocios relativas a propiedades inmobiliarias (gestión de búsqueda, alquiler, venta, inversiones etc.).

30. En la Argentina, NAVENT opera a través de sus subsidiarias Bumeran.com Argentina S.A.(<http://www.bumeran.com.ar/>), UNIVERSOBIT S.A.(<http://www.universobit.com.ar/>), H.R. DYNAMIC S.R.L.(<http://www.execuzone.com.ar/>) y GRUPO NAVENT S.R.L (apoyo tecnológico y de staff al grupo), en la administración de sitios web de clasificados de empleo, y a la fecha, también desarrolla actividad en la explotación o administración de sitios web de búsqueda de oportunidades y gestión de negocios inmobiliarios.

31. DRIDCO LUXEMBOURG S.A., la empresa objeto de la presente operación, administra los sitios web de búsqueda de empleos ZONAJOB (<http://www.zonajobs.com/>) y de negocios inmobiliarios ZONAPROP (<http://www.zonaprop.com/>).

32. EL CLASIFICADO DE INMUEBLES S.A. es una sociedad anónima propietaria del sitio www.elinmobiliario.com, en el que inmobiliarias y anunciantes particulares pueden publicar su oferta de bienes raíces y los interesados pueden encontrar propiedades inmobiliarias disponibles en distintas modalidades contractuales, compra-venta, alquiler, leasing, entre otros. El sitio incluye fotos, planos y vídeos de inmuebles permitiendo la búsqueda geográfica de los mismos mediante mapas por zonas determinadas.

33. De tal manera, tanto el grupo comprador, a través de sus empresas vinculadas

IE 2017-07570925-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(BUMERAN, UNIVERSOBIT S.A., H.R. DYNAMIC S.R.L.), como la objeto (DRIDCO S.A. a través de Zonajobs.com.), se encuentran activos en el mercado argentino en la provisión de servicios de búsqueda de empleo a través de sitios web tal como se explicita en el cuadro siguiente.

Tabla 2

Productos ofrecidos por las empresas involucradas

Productos ofrecidos	Empr.del Comprador	Empr. del objeto
Portal de empleo (avisos clasificados)	H.R.Dynamic SRL- Bumeran.com.Argentina SA - Universobit SA	Zonajobs.com
Asesoramiento y gestión corporativa y de staff	Grupo Navent SRL	
Portal de oportunidades inmobiliarias		El Clasificado de Inmuebles y Zonaprop
Software de tecnologías de gestión en RRHH	Bumeran.com.Arg.SA	
Confección de sitios web y micrositos a 3ros para CV	Bumeran.com.Arg.SA	

Fuente: Las Partes

34. El servicio de búsqueda de empleo on line incluye la publicación por internet de avisos clasificados de empleo y el acceso a bases de datos curriculares de los postulantes.

35. Cabe aclarar que en el caso de avisos inmobiliarios on line la presente operación no genera efectos adicionales a los generados por la Conc. 1263² por lo que no se realizará un análisis en particular en el marco de la presente operación³.

36. Los Sitios Web como los de las partes, básicamente alojan o *hostean* avisos clasificados de empleos de titularidad de terceras personas. Por una parte, puede publicar avisos de empleos cualquier empresa, consultora, universidad, entidad pública o persona física o jurídica que desee ofrecer empleo al público en general, y además pueden brindar servicios de selección de

² Dictamen citado N° 1.345, Resolución SC N° 445 del 13/12/16 en Expediente S01: 0269116/2015 "NAVENT GROUP LTD, RUBÉN ANDRÉS PALLARO, ESTEBAN JOSÉ ROSSETTI Y COFEMAN S.A. S/NOTIFICACIÓN ART 8° DE LA LEY 25.1456".

³ En la Conc. 1263 DRIDCO adquiere el sitio web El Clasificado de inmuebles S.A. siendo que DRIDCO ya tenía el control de Zona Prop. Este efecto horizontal fue evaluado en la citada concentración no resultando preocupante desde



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YAMA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

postulantes a través de sus bases de datos.

37. Cualquier persona con acceso a la red internet interesada en buscar un empleo o en cambiar de trabajo puede ingresar en los Sitios Web del comprador y de la empresa objeto y consultar las ofertas de empleo disponibles, dejar su CV, enterarse de novedades de empleos, recibir newsletter, etc.
38. Los oferentes de empleos pueden contratar anuncios (avisos clasificados de empleo), administrar cada una de sus posiciones abiertas y el pool de candidatos, consultar la base de datos de postulantes y recibir postulaciones.
39. Las empresas involucradas ofrecen la publicación y hosting de avisos clasificados de empleo con un servicio de selección y reclutamiento de candidatos, a través de sus bases de datos.
40. Los avisos clasificados son una forma de publicidad que puede realizarse a través de múltiples medios o soportes, tales como soporte papel (principalmente en diarios y revistas) o en internet.
41. Los sitios de la compradora, están dirigidos a segmentos de oferentes y usuarios distintos, aunque no excluyentes: en BUMERAN pueden encontrarse avisos de búsquedas de gerentes, desarrolladores web o de gerentes para el sector farmacéutico, UNIVERSOBIT es un sitio web de clasificados de empleo para el área de tecnología, y EXECUZONE está dirigido a búsquedas de posiciones ejecutivas.
42. Por su parte el sitio Web de la empresa objeto (Zonajobs.com) también ofrece avisos de búsqueda de empleo, con servicios de bases de datos curriculares y servicios de selección de postulantes.
43. Los servicios de clasificados de empleo existentes en el mercado, pueden ser gratuitos, mixtos o pagos, siendo los de las empresas involucradas pagos para los oferentes de empleo y gratuitos para los usuarios que visitan el sitio en búsqueda de alternativas de empleo.
44. En el mercado desde el lado de la oferta, se encuentra diversas alternativas de sitios web que administran espacios de avisos clasificados de empleo:

el punto de vista de la competencia.

IF-2017-07570925-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA DEL
EL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- empresas con similitud de servicios de búsqueda de empleo, con posibilidad de acceso a bases de datos curriculares y de selección de personal, como las de las partes,
- empresas agregadoras (colectan avisos clasificados de empleo on line de diversas fuentes),
- empresas que administran sitios web no especializados,
- grandes empresas que administran secciones de búsqueda de empleo en sus propias páginas web,
- periódicos on line que hostean avisos de empleo
- redes sociales, etc.

45. Las Autoridades de la Comisión Europea en materia de Competencia consideran que el mercado de avisos clasificados es un mercado distinto del mercado de la publicidad comercial en general⁴. De la misma manera, también las autoridades europeas han distinguido el mercado de avisos clasificados de empleo en internet del resto del mercado de avisos clasificados de empleo⁵.

46. Si se aplican los criterios de la Comisión Europea incluyendo los agregadores, las páginas web de consultoras de personal, los avisos clasificados de empleo en periódicos on line, las páginas web de empresas que ofrecen reclutar su personal y las redes sociales mencionadas, pero sin incluir aquellos con otros soportes la participación resultante medida en cantidad de avisos para 2014 de la presente operación no superaría el 3,1% del mercado⁶ y la nueva empresa que se consolidaría mediante la misma, enfrentaría la competencia de otros sitios web tales como "opcionempleo.com.ar" (30%), "buscadordeempleos.com" (15%), "empleo.trovitargentina.com.ar" (13,7%), "computrabajo.com.ar" (7,4%) entre otros⁷.

47. Por todo lo indicado los efectos horizontales de la concentración en el mercado de avisos de empleo on lines no generan preocupación desde el punto de vista de la competencia.

⁴ Comisión europea, 11-03-2008, Caso Nro M.4731 – GOOGLE/DoubleClick, apartado 11; Autoridad de competencia francesa, decisión n°10-DCC-152, 3 de noviembre 2010, *relativa a la adquisición por Axel Springer AG del control exclusivo de la compañía Seloger.com*, apartado 14

⁵ Caso n°C2007-19, Carta del ministro de economía del 10 de septiembre 2007, a los abogados de las sociedades SPier y Schibsted, relativa a una concentración en el sector de los avisos clasificados

⁶ Si se incluyera solo a las empresas con similitud de servicios (segmento de servicios de bases de datos curriculares para las empresas y servicios de selección de postulantes) la participación de la nueva entidad resultante sería de un



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERGA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2. Conclusión

48. Como consecuencia de lo expuesto, la presente operación no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.3. Cláusulas De Restricciones Accesorias

49. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula de no competencia, prohibición de captación e información confidencial en el Contrato de Suscripción y compra de acciones celebrado entre NAVENT e HISPANOAMERICAN, IRETON, CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES, el Sr. EDUARDO GRINBAUM y la Sra. MITRE DE SAGUIER con fecha 23 de diciembre de 2014.

50. Asimismo, es importante destacar que la cláusula identificada como ARTICULO 7. Acuerdo de No Competencia, Prohibición de Captación e Información Confidencial, obrante a fojas 359, prevé que tanto HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V. (definido en el contrato como el "vendedor"), IRETON, la Sra. MITRE DE SAGUIER y el Sr. GRINBAUM reconocen cada uno que tienen vastos conocimientos sobre el negocio de DRIDCO, tienen acceso a los secretos de comercio y a la información confidencial relacionada con la compañía y las compañías DRIDCO. Además, agregan que los acuerdos y compromisos contenidos en el Artículo 7 son esenciales para proteger el negocio y el valor llave de la compañía y las compañías DRIDCO; y que el comprador no compraría las acciones si no fuera por dichos contratos o compromisos.⁸

51. En relación con lo manifestado en el párrafo que antecede, una de las cláusulas identificada como ARTÍCULO 7 (a), prevé que por un período de 4 años después de la fecha de cierre, el Vendedor, IRETON, la Sra. MITRE DE SAGUIER y el Sr. GRINBAUM se comprometen y acuerdan no competir y procurarán que sus afiliadas no compitan ni directa ni indirectamente en Argentina y otros países hispanohablantes y de habla portuguesa con NAVENT, ni comiencen, establezcan o participen en ningún negocio u operación similar al negocio de

22% (14% del grupo NAVENT y 8% de la empresa objeto) para el año 2014.

⁷ Según datos suministrados por las notificantes para el año 2014.

⁸ <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C.2004.101.01.0097.01.SPA&toc=OJ:C:2004:101:TOC>
Conforme la Comunicación N° 101/08 de la Comunidad Europea, Apartado (29), "(...) En Derecho de competencia comunitario el concepto de restricciones accesorias comprende cualquier supuesta restricción de la competencia que esté directamente relacionada con la realización de una operación principal no restrictiva y sea necesaria y proporcionada a la misma (...)". Apartado (31), "(...) La evaluación de las restricciones accesorias se limita a determinar si, en el contexto específico de la principal operación o actividad no restrictiva, una determinada restricción es necesaria y proporcionada para la realización de dicha operación o actividad. Si a partir de factores objetivos puede concluirse que, en ausencia de la restricción, la principal operación no restrictiva resultaría de difícil o imposible realización, la restricción podría considerarse objetivamente necesaria para su realización y proporcionada a la misma



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DRIDCO o el negocio de NAVENT ("Negocio Relevante"), conforme lo manifestado por las partes en la presentación efectuada con fecha 2 de marzo de 2017, obrante a fs. 1097/1098.

52. Asimismo, el ARTÍCULO 7 (b) prevé por un período de 4 años siguientes a la fecha de cierre, que el Vendedor, IRETON, la Sra. MITRE DE SAGUIER y el Sr. GRINBAUM se abstengan de ofrecer, directa o indirectamente empleo o ni contratarán a ningún empleado de las compañías, las compañías DRIDCO o el comprador que sea empleado de la compañía, las compañías DRIDCO o el comprador o haya sido empleado de la compañía en cualquier momento de los 12 meses previos a la fecha de cierre.

53. Por último, el ARTÍCULO 7 (c) establece una cláusula de confidencialidad respecto de HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENTS B.V., IRETON, la Sra. Matilde NOBLE MITRE DE SAGUIER y el Sr. Eduardo Guido GRINBAUM. En el mismo sentido cabe destacar que en el Segundo Acuerdo de Accionistas Modificado y Actualizado, Artículo 8.1, surge una cláusula de confidencialidad respecto de cada accionista por un plazo de tres años contados desde la finalización del acuerdo o cese de tenencia de acciones, lo que ocurra en primer lugar.

54. Ahora bien, corresponde remarcar que este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a una operación de concentración económica. Esta doctrina establece que las partes involucradas en una operación de concentración económica pueden, sujeto a ciertos requisitos, convenir entre ellas cláusulas por las cuales el vendedor se compromete a no competir con el adquirente en la actividad económica de la empresa o negocio transferido.

55. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulan recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

56. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del

(...)"

IF-2017-07570925-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VIANA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

57. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2°.

58. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.

59. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.

60. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.

61. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

62. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.

63. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha

⁹Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si se acordara, no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YRMA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

64. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado¹⁰.

65. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que –en ese caso concreto- no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.

66. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.

67. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIONES

68. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no

¹⁰Causa 25.240/15/CA2.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

"2017 - Año de las Energías Renovables"

*Sra. MARIA VICTORIA DIAZ YERNA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

infringe el artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

69. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en una transferencia de activos, por medio de la cual NAVENT GROUP LTD. adquiere de HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V., IRETON S.A., CONVERGENCIA PARTICIPAÇÕES S.A., el Sr. EDUARDO GUIDO GRINBAUM y la Sra. MATILDE NOBLE MITRE DE SAGUIER, el 100% de las acciones de DRIDCO LUXEMBOURG S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

70. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

*Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia*

*EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia*

*PABLO TREVISAN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia*

*MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia*

*ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA*

IF-2017-07570925-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-07570925-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Abril de 2017

Referencia: S01:0024975/2015 (Conc. 1210)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.28 09:00:56 -03'00'

ONDARCUHU, Martín Javier
Auxiliar administrativo
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.28 09:01:03 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-420-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Mayo de 2017

Referencia: EXP-S01:0024975/2015 - CONCENTRACIÓN ECONÓMICA - CONC.1210

VISTO el Expediente N° S01:0024975/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 4 de febrero de 2015, consiste en la adquisición por parte de la firma NAVENT GROUP LTD a las firmas HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENTS B.V., IRETON S.A., CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A., el señor Don Eduardo Guido GRINBAUM (M.I. N° 17.958.723) y la señora Doña Matilde Ana María NOBLE MITRE DE SAGUIER (M.I. N° 4.373.907) del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DRIDCO LUXEMBOURG S.A.

Que la operación notificada fue instrumentada mediante una Carta Oferta de fecha 23 de diciembre de 2014 y ante la aceptación de ésta, la firma NAVENT GROUP LTD ha celebrado un Contrato de Suscripción y Compra de Acciones.

Que el cierre de la transacción se llevó a cabo el día 27 de enero de 2015.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 99 de fecha 27 de abril de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma NAVENT GROUP LTD a las firmas HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V., IRETON S.A., CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A., el señor Don Eduardo Guido GRINBAUM y la señora Doña Matilde NOBLE MITRE DE SAGUIER del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DRIDCO LUXEMBOURG S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma NAVENT GROUP LTDÇ a las firmas HISPANOAMERICAN MEDIA INVESTMENT B.V., IRETON S.A., CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A., el señor Don Eduardo Guido GRINBAUM (M.I. N° 17.958.723) y la señora Doña Matilde NOBLE MITRE DE SAGUIER (M.I. N° 4.373.907) del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DRIDCO LUXEMBOURG S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 99 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-07570925-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.26 17:43:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción